

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 대부료 연체관리 불철저
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

국유재산기획처에서 마련한 「국유채권 연체관리 종합 매뉴얼」에 따르면 피대부자가 납부기한까지 대부료를 납부하지 아니하는 경우 (이하 “대부료 연체”라 한다) 매월 첫째 주 수요일에 납부독촉을 하도록 되어 있고, 당해 연도의 독촉은 3차까지³⁷⁾ 하도록 되어 있으므로, 담당자는 늦어도 최초 납부일로부터 적어도 3개월³⁸⁾ 이전에는 독촉을 실시하는 것이 타당하다.

37) 제3차 독촉 이후에는 매년 제3차 독촉일이 속한 월의 첫째 주 수요일에 연차 독촉을 실시하도록 되어 있음

38) 무담보채권의 경우에도 분할상환금 납입이 3개월 이상 지연된 때 기한의 이익을 상실함

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제34조 제1항 제7호에 따르면 피대부자가 대부료를 연체한 경우 대부계약을 해지할 수 있다고 되어 있고 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제20조 제2항에 따르면 대부료 연체에 따른 납부최고에도 불구하고 대부료 및 연체료를 납부하지 않아 해당 대부료의 최초 납부기한을 6개월 이상 경과하는 경우에는 대부계약을 해지하도록 되어 있다.

한편, 요강 제20조 제2항 단서조항에 따르면 계약을 해지하는 것이 공사에 불리하거나 그 밖에 특별한 사유가 있는 경우 부점장 승인을 받은 후 해지를 보류할 수 있다고 되어 있으므로 부점장의 승인을 받은 해지보류 기한이 만료되는 경우 대부계약을 해지하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 경기지역본부 소관 국유재산 중 대부료가 연체된 대부계약의 관리 실태를 점검한 결과

‘△△△ △△△ △△△ △△△ XX’(대, XXXm²) 소재 국유재산의 경우 피대부자 ●●●이 2020. 11. 14.부터 감사일 현재까지 약 9개월 동안 대부료(연체원금 ○○○천 원)를 연체하였으므로 납부독촉 이후, 대부계약을 해지하거나 해지보류 승인을 받아야 하는데도 납부독촉을 하지 않았고, 대부계약 해지 또는 해지보류 승인도 받지 않고 있었고

‘◆◆◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆ XXX-X’(잡종지, XXXm²) 소재 국유재산의 경우 피대부자 ○○○이 2019. 10. 9.부터 대부료(연체원금 □□□천 원)를 연체 하였으므로 늦어도 3개월이 지난 2020. 1. 9.에는 납부독촉을 하여야

하는데도 연체일로부터 약 5개월이 경과한 2020. 3. 19.에야 최초 납부 독촉을 하였으며

‘○○○ ○○○ ○○○ XXX’(대, XXX㎡) 소재 국유재산의 경우 대부계약 해지보류 승인시 보류기한을 2019. 6. 30.로 승인 받았으므로 해당일까지 피대부자 △△△이 대부료(연체원금 ▲▲▲천 원) 및 연체료를 납부하지 않으면 대부계약을 해지하여야 하는데도 계약종료일인 2019. 12. 31.까지 약 6개월 동안 대부계약을 해지하지 않는 등

[표 11] 및 [별지 6] “대부료 연체관리 불철저 명세”와 같이 연체채권에 대하여 ① 납부독촉을 이행하지 않은 13건 및 독촉을 지연한 85건과 ② 6개월 이상 대부료가 연체되었으나 특별한 사유 없이 대부계약을 해지하지 않은 195건, ③ 해지보류 승인을 받은 후 그 보류기한이 지났음에도 대부계약을 해지하지 않은 사례가 14³⁹⁾건이 확인되었다.

[표 11] 대부료 연체관리 불철저 현황

(단위 : 건)

납부독촉			대부계약 해지		
소 계	미이행	지 연	소 계	미실시	보류기한 초과
98	13	85	209	195	14

[소관부점 의견] 경기지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

39) 감사일 현재 대부계약 종료됨

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 국유재산 대부료가 3개월 이상 연체된 13건에 대하여 납부독촉을 실시하고, 대부료가 6개월 이상 연체되었으나 특별한 사유 없이 대부계약 해지 또는 해지보류 승인을 받지 않은 195건에 대하여 대부계약 해지 또는 해지보류 승인 조치를 실시하며, 향후 납부 독촉 미이행·지연 및 대부계약 해지·해지보류 승인 미실시 등 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)